CONTRATO DE COLABORACIÓN EXTERNA

En Barcelona, a _____.

REUNIDOS

De una parte, D. Rafael Querol Cruzado, mayor de edad, con DNI 52911955H, en representación de la marca comercial OPORTUNIIA, y domicilio social en c/ Pare artigas nº 3 Bajos 1ª Viladecans, Barcelona, en adelante "OPORTUNIIA".

De otra parte, nombre o razón social _____.

DNI/NIE/NIF _____. Domicilio fiscal _____.

En su caso, representante _____, DNI/NIE _____, con facultades suficientes en virtud de _____.

En adelante, el COLABORADOR EXTERNO.

Ambas partes se reconocen capacidad legal y representación suficiente. Este contrato sustituye los anteriores entre estas mismas partes sobre esta colaboración, si los hubiera, sin borrar los ejemplares firmados ni alterar derechos ya devengados o derechos de terceros.

EXPONEN

I. Que OPORTUNIIA desarrolla una actividad profesional de identificación, análisis, estructuración y comercialización de oportunidades de inversión en activos inmobiliarios, créditos dudosos (NPL), cesiones de remate y activos adjudicados (REO).

II. Que el COLABORADOR dispone de red de contactos y capacidad para captar potenciales inversores interesados.

III. Que ambas partes desean regular su relación bajo un marco estrictamente mercantil.

CLÁUSULAS

1. NATURALEZA DE LA RELACIÓN

La relación es de carácter mercantil, sin que exista vínculo laboral, societario, de agencia o representación.

El COLABORADOR actuará con plena autonomía organizativa, asumiendo sus propios medios, riesgos y obligaciones fiscales.

Se excluye expresamente la aplicación de la Ley 12/1992 de Contrato de Agencia.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato regula:

a) La captación de inversores por parte del COLABORADOR.

b) La comercialización de oportunidades gestionadas por OPORTUNIIA.

c) La participación económica en operaciones efectivamente ejecutadas.

3. RETRIBUCIÓN Y CONDICIÓN DE DEVENGO

3.1 Condición de operación efectiva

El COLABORADOR solo tendrá derecho a retribución cuando:

a) El inversor haya formalizado una operación real.

b) La operación se haya canalizado a través de OPORTUNIIA.

c) Se hayan generado ingresos efectivos.

3.2 Trazabilidad obligatoria

Será imprescindible que el inversor:

a) Acceda mediante enlace personalizado del COLABORADOR, o

b) Se registre mediante su código.

OPORTUNIIA registrará, entre otros:

Dirección IP

Fecha y hora

Actividad

Accesos

En ausencia de trazabilidad suficiente no existirá derecho a comisión.

En caso de discrepancia, prevalecerán los registros internos de OPORTUNIIA como sistema de determinación del origen del inversor.

3.3 Documentación y custodia de honorarios de OPORTUNIIA

No se exige una hoja separada de reconocimiento de honorarios del inversor a favor de OPORTUNIIA. Las condiciones económicas y de custodia de cada operación deberán constar en sus documentos contractuales.

Los honorarios de OPORTUNIIA se depositarán antes de acudir a notaría en la cuenta del custodio independiente designado para esa operación, conforme a sus condiciones aceptadas. Se liberarán a favor de OPORTUNIIA al aportar la prueba de formalización acordada, como confirmación del notario o copia simple. Si no se logra formalizar la operación, OPORTUNIIA dará la instrucción de devolución al aportante conforme a dichas condiciones. El depósito no equivale al cobro efectivo por OPORTUNIIA.

3.4 Modalidad A – Participación en la operación inicial

OPORTUNIIA estructura, canaliza y gestiona la cesión del crédito u operación inicial. El colaborador tendrá derecho al 50 % de los honorarios netos efectivamente percibidos por OPORTUNIIA derivados de esa operación, sujeto a los requisitos de este contrato.

Es requisito indispensable que el inversor y el colaborador hayan firmado el Reconocimiento de Intervención y Condiciones Económicas antes de formalizar la operación inicial; si se formaliza en notaría, como fecha límite en ese acto y antes de su firma. El reconocimiento identificará la operación, las partes y los honorarios futuros pactados entre ellas mediante importe o fórmula determinable, hecho de devengo y

vencimiento.

El colaborador aportará el documento completo firmado y sus evidencias al expediente. Si falta la firma de cualquiera de las partes dentro de plazo, no tendrá derecho al 50 % de esa operación inicial. La firma posterior no subsana ese incumplimiento. No se presume una elección de modalidad B por esa ausencia: la modalidad B exige elección expresa conforme a la cláusula 3.5.

Los honorarios futuros pactados por el inversor y el colaborador, por adjudicación, venta, incremento patrimonial u otro hecho expresamente definido, constituyen una obligación independiente entre ellos. OPORTUNIIA no los garantiza ni los asume. El 50 % indicado en esta cláusula no es un porcentaje del precio del activo ni del beneficio del inversor. Este régimen corresponde al colaborador externo y no modifica el contrato ni la escala de remuneración de los suscriptores.

3.5 Modalidad alternativa (Modalidad B)

El COLABORADOR podrá optar expresamente por renunciar a cualquier participación económica en la fase de cesión del crédito u operación inicial.

En tal caso:

a) No percibirá el cincuenta por ciento (50%) correspondiente a la cesión.

b) OPORTUNIIA mantendrá íntegramente los honorarios derivados de la estructuración, canalización y gestión de la operación inicial.

c) El COLABORADOR podrá estructurar libremente con el INVERSOR las condiciones económicas relativas a fases posteriores de adquisición, adjudicación, explotación, comercialización o venta futura del activo.

Dicha elección deberá formalizarse expresamente con carácter previo al cierre de la operación y tendrá carácter irrevocable respecto de la operación concreta.

3.6 Devengo de las comisiones

Las comisiones a favor del COLABORADOR se devengarán única y exclusivamente en el momento en que OPORTUNIIA haya percibido de forma efectiva e íntegra los fondos derivados de la operación correspondiente.

En consecuencia, no existirá derecho a comisión alguna en tanto no se haya producido el cobro real por parte de OPORTUNIIA, con independencia de que la operación haya sido acordada, formalizada o se encuentre en curso.

3.7 Supuestos de exclusión del derecho a comisión

El COLABORADOR no tendrá derecho a percibir comisión alguna en los siguientes supuestos:

a) Cuando la operación no haya sido canalizada íntegramente a través de OPORTUNIIA.

b) Cuando no exista trazabilidad suficiente que permita vincular al inversor con el COLABORADOR.

c) Cuando la operación no genere ingresos efectivos para OPORTUNIIA.

d) En la modalidad A, cuando no exista el reconocimiento entre inversor y colaborador firmado por ambos dentro del plazo establecido en la cláusula 3.4.

e) Cuando el inversor haya accedido a la operación por vías ajenas a la actividad del COLABORADOR.

4. OPERATIVA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Todas las operaciones deberán desarrollarse obligatoriamente a través de los sistemas, herramientas y canales establecidos por OPORTUNIIA.

A tal efecto:

a) Las oportunidades serán publicadas o comunicadas a través de canales oficiales.

b) Las ofertas deberán registrarse mediante los mecanismos habilitados.

c) Será imprescindible la correcta identificación del COLABORADOR en cada operación.

La ausencia de registro implicará, a todos los efectos, que la operación no ha sido gestionada por el COLABORADOR, perdiendo cualquier derecho económico sobre la misma.

5. PROHIBICIÓN DE CIRCUNVENCIÓN (ANTI-BYPASS)

5.1 Alcance

La presente cláusula será de aplicación exclusivamente respecto de aquellas operaciones que hayan sido facilitadas, presentadas o conocidas a través de OPORTUNIIA.

El COLABORADOR mantiene plena libertad para operar en operaciones ajenas a este ámbito.

5.2 Obligación de no intervención externa

El COLABORADOR se obliga a no:

a) Contactar directa o indirectamente con las partes de la operación.

b) Intermediar fuera de OPORTUNIIA.

c) Facilitar la operación a terceros fuera del sistema.

Se considerará igualmente incumplimiento la participación en la operación a través de terceros con el fin de eludir la intervención de OPORTUNIIA.

Esta obligación se extiende a personas interpuestas, sociedades vinculadas o terceros relacionados.

5.3 Medios de prueba

Se considerarán medios de prueba válidos los registros de OPORTUNIIA, incluyendo accesos, actividad, descargas, IP y trazabilidad.

5.4 Penalización

El incumplimiento dará lugar a una penalización equivalente al 15% del valor total de la operación, con un mínimo de 10.000 euros.

La penalización tendrá carácter de cláusula penal expresa y será exigible sin necesidad de acreditar daño efectivo.

5.5 Duración

La obligación se mantendrá durante 24 meses desde el último acceso o conocimiento de la operación.

6. CONFIDENCIALIDAD

El COLABORADOR se obliga a mantener la confidencialidad de toda la información recibida, no pudiendo divulgarla ni utilizarla fuera del contrato.

Esta obligación se mantendrá durante la vigencia del contrato y 24 meses adicionales.

7. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y USO DE MARCA

El uso de la marca OPORTUNIIA queda limitado al ámbito del contrato.

Queda prohibido:

a) Actuar en nombre de OPORTUNIIA sin autorización.

b) Dañar su reputación.

c) Usar la marca fuera del marco contractual.

8. FIRMA ELECTRÓNICA

Las partes acuerdan la validez de la firma electrónica mediante sistemas que permitan acreditar identidad, IP, fecha, hora y actividad.

Las partes reconocen la equivalencia funcional entre la firma electrónica y la firma manuscrita conforme al Reglamento eIDAS y la Ley 6/2020.

9. DURACIÓN Y RESOLUCIÓN

Duración indefinida.

Preaviso de 30 días.

Las operaciones en curso seguirán vigentes hasta su liquidación.

10. RESPONSABILIDAD

Cada parte responderá por los daños derivados del incumplimiento.

En ningún caso OPORTUNIIA responderá por decisiones de inversión adoptadas por el inversor.

11. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN

Legislación española.

Fuero: Juzgados y Tribunales de Madrid.

12. OBLIGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Las partes reconocen que las operaciones canalizadas a través de OPORTUNIIA están sujetas a los requisitos de verificación y cumplimiento normativo exigidos por terceros proveedores, incluyendo, entre otros, fondos de inversión, servicers y entidades colaboradoras.

Dichos requisitos derivan de la normativa aplicable en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, conforme a la legislación española, normativa de la Unión Europea y criterios supervisores de las autoridades competentes, incluyendo el Banco de España.

En consecuencia:

a) EL COLABORADOR se compromete a disponer de toda la documentación requerida debidamente digitalizada, actualizada y lista para su aportación inmediata.

b) Una vez solicitada la documentación, esta deberá ser aportada en un plazo máximo de tres (3) días naturales.

c) La falta de aportación de la documentación en plazo, o su presentación incompleta, incorrecta o no verificable, podrá implicar la paralización, suspensión o cancelación de la operación.

d) Las partes reconocen expresamente que OPORTUNIIA actúa como intermediario en la canalización de las operaciones, no teniendo capacidad de decisión sobre los procesos de validación, aceptación o rechazo de las operaciones por parte de los proveedores.

e) En consecuencia, OPORTUNIIA no será responsable de la no ejecución, cancelación o pérdida de la operación derivada del incumplimiento de los requisitos documentales o de los procesos de validación establecidos por dichos terceros.

f) Las partes reconocen que, dada la naturaleza competitiva de las operaciones, el incumplimiento de los plazos o requisitos podrá suponer la adjudicación de la operación a terceros.

Por OPORTUNIIA

Rafael Querol Cruzado



Por el COLABORADOR

_____